

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2532

นาง น

ฎีกา เรื่อง
ศิลปะ.

นาย ป

ฎีกา เรื่อง
ศิลปะ.

ป.พ.พ. มาตรา

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติด จ้างนองประกันหนี้ของ น.ทนายทคน
หนึ่งอยู่ ทนายทผู้รับมรดกจึงต้อง รับภาระในหนี้จ้างนองโดย รับโอนที่ดินนั้นมาโดย
ติด จ้างนอง ถ้า มีการบังคับจ้างนองโดย น.ไม่ชำระหนี้แล้ว ทนายทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบ
แต่ เฉพาะ ทรัพย์มรดกที่ตน รับโอนมา หรือหากตน ต้อง ชำระหนี้จ้างนองไปเท่าใดก็
ชอบที่จะได้รับเงินใช้ คืนจาก น. ได้ ตาม สิทธิที่ได้รับ โอนมาจากเจ้ามรดกทนายท
ไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจ้างนองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการ
ไถ่ถอนจ้างนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทนายท.

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติด จ้างนองประกันหนี้ของ น.ทนายทคน
หนึ่งอยู่ ทนายทผู้รับมรดกจึงต้อง รับภาระในหนี้จ้างนองโดย รับโอนที่ดินนั้นมาโดย
ติด จ้างนอง ถ้า มีการบังคับจ้างนองโดย น.ไม่ชำระหนี้แล้ว ทนายทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบ
แต่ เฉพาะ ทรัพย์มรดกที่ตน รับโอนมา หรือหากตน ต้อง ชำระหนี้จ้างนองไปเท่าใดก็
ชอบที่จะได้รับเงินใช้ คืนจาก น. ได้ ตาม สิทธิที่ได้รับ โอนมาจากเจ้ามรดกทนายท

ไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจำนองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการ
ไถ่ถอนจำนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ